



PUTUSAN
Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IBNU YUSUF HARAHAH Alias IBNU
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/18 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Alumunium I Gg. Pokat No. 29 Lingkungan 16,
Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli (Domisili Jl.
Padi, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ibnu Yusuf Harahap Alias Ibnu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2025 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 12 November 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 11 Januari 2026;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBNU YUSUF HARAHAH alias IBNU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBNU YUSUF HARAHAH alias IBNU berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa 1 (satu unit flashdisk) Dikembalikan Kepada Saksi Korban Asrul Sani.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana seadil-adilnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Ibnu Yusuf Harahap Alias Ibnu bersama Sdr.FAJAR (Dalam Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2025, bertempat di Jalan Krakatau Ujung, Komplek KMC, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tepatnya di depan Warung Kopi Agam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belawan, "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka," perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari saksi korban Asrul Sani selaku Kepala Lingkungan datang ke lokasi untuk memantau kegiatan eksekusi 10 unit gudang di Jl. Alumunium I, Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan atas undangan kegiatan eksekusi dari Pengadilan Negeri Medan. Setibanya di lokasi eksekusi, saksi korban Asrul Sani langsung duduk di Warkop Agam yang beralamat di Jalan Krakatau Ujung, Komplek KMC, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tepatnya di depan Swalayan Maju Bersama Saksi Korban Armansyah, sedangkan lokasi kegiatan eksekusi berada tepatnya di depan SPBU di Jalan Krakatau Ujung, Komplek KMC, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Selanjutnya Saksi Korban Asrul Sani melihat kegiatan apel sebelum eksekusi dilakukan namun tidak lama kemudian, para petugas eksekusi membubarkan diri dikarenakan banyaknya massa di sekitar lokasi eksekusi, sehingga proses eksekusi tidak dilaksanakan. Setelah petugas membubarkan diri, Saksi Korban Asrul Sani melihat banyak massa menuju ke arah Warkop Agam yang beralamat di Jalan Krakatau Ujung, Komplek KMC, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, tempat saksi korban Asrul Sani dan Saksi Korban Armansyah duduk, sehingga saksi korban Asrul Sani dan Saksi Korban Armansyah langsung naik ke atas loteng untuk bersembunyi karena takut menjadi sasaran amukan massa. Selanjutnya saat massa menjadi anarkis dan melempari ruko-ruko dengan batu, saksi korban Asrul Sani bersama saksi korban Armansyah bersembunyi di lantai 3 Warkop Agam namun saat Saksi korban Asrul Sani bersembunyi di salah satu kamar di loteng atas, tiba-tiba datanglah beberapa orang yang saksi korban Asrul Sani ketahui adalah Terdakwa Ibnu dan Sdr Fajar (DPO) beserta beberapa temannya. Kemudian Terdakwa Ibnu dan sdr Fajar (DPO) dan beberapa temannya memaksa saksi korban Asrul Sani untuk mengikuti Terdakwa Ibnu dan sdr Fajar (DPO) yang mana Terdakwa Ibnu mengatakan, "Oh, di sini rupanya Kepling sembunyi, bukannya berpihak sama warga. Turun-turun kau!" sambil menarik baju dan tangan saksi korban Asrul Sani, memaksa Saksi korban Asrul Sani untuk turun dari lantai atas menuju lantai bawah.

Bahwa selanjutnya saat saksi korban Asrul Sani hendak menyimpan ponsel ke dalam kantong celana, tiba-tiba sdr FAJAR merampas handphone dari tangan Saksi korban asrul sani sehingga karena ketakutan, saksi korban asrul sani mengikuti permintaan Terdakwa Ibnu dan sdr Fajar (DPO) dan teman-temannya lalu ikut turun dari lantai 3 ke lantai dasar. Kemudian Saksi korban Asrul Sani dan Saksi korban Armansyah digiring ke lokasi massa berada, sehingga setibanya di lantai dasar, Terdakwa IBNU dan sdr FAJAR (DPO)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyeret kedua saksi korban Asrul Sani dan saksi Armansyah ke tengah kerumunan massa. Lalu Terdakwa Ibnu menendang pinggang Saksi Korban Asrul Sani dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa Ibnu dan meninju wajah Saksi korban Asrul Sani menggunakan tangan kanan Tedakwa Ibnu, sedangkan sdr Fajar (DPO) ikut menggiring dan menendang saksi korban Asrul Sani dari belakang. Selanjutnya massa yang sudah menunggu langsung mengeroyok dan memukul dan menendang kedua saksi korban Asrul Sani dan saksi Korban Armansyah secara terus-menerus dengan cara memukul, menendang dan menginjak-injak saksi korban Asrul Sani dan Saksi korban Armansyah hingga pemukulan tersebut baru berhenti setelah warga lain menyela dan menyelamatkan saksi korban Asrul Sani dan saksi Korban Armansyah. Sehingga selanjutnya saksi korban ASRUL SANI dilindungi dan dibawa keluar oleh warga lain dari kerumunan massa untuk diselamatkan. Sementara itu, saksi korban ASRUL SANI melihat temannya yakni saksi korban Armansyah, juga dipukuli oleh Terdakwa Ibnu, sdr Fajar (DPO) dan massa hingga mengeluarkan darah.

Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa IBNU dan Sdr FAJAR (DPO), saksi Korban ARMANSYAH mengalami luka robek di kepala yang dijahit 5 jahitan, luka di bibir dan memar di sekujur tubuh. Saksi korban ARMANSYAH dirawat di RS Martha Friska selama 2 hari. Sedangkan saksi ASRUL SANI menderita luka lebam, benjol di kepala, serta luka di rahang dan badan.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :001/RM-MF/VER/VIII/2025 Tanggal 04 Agustus 2025 atas nama Asrul Sani Dengan kesimpulan Cidera Kepala Ringan.

Berdasarkan Surat Keterangan Opname No.676/RM-RSMF/SKO/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025 Atas nama Armansyah Dengan Diagnosa Trauma Kapitis Ringan.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ibnu Yusuf Harahap Alias Ibnu bersama Sdr. FAJAR (Dalam Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2025, bertempat di Jalan Krakatau Ujung, Komplek KMC, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tepatnya di depan Warung Kopi Agam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Belawan, "melakukan tindak pidana, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut" :

Bahwa berawal dari saksi korban Asrul Sani selaku Kepala Lingkungan datang ke lokasi untuk memantau kegiatan eksekusi 10 unit gudang di Jl. Alumunium I, Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan atas undangan kegiatan eksekusi dari Pengadilan Negeri Medan. Setibanya di lokasi eksekusi, saksi korban Asrul Sani langsung duduk di Warkop Agam yang beralamat di Jalan Krakatau Ujung, Komplek KMC, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tepatnya di depan Swalayan Maju bersama Saksi Korban Armansyah, sedangkan lokasi kegiatan eksekusi berada tepatnya di depan SPBU di Jalan Krakatau Ujung, Komplek KMC, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Selanjutnya Saksi Korban Asrul Sani melihat kegiatan apel sebelum eksekusi dilakukan namun tidak lama kemudian, para petugas eksekusi membubarkan diri dikarenakan banyaknya massa di sekitar lokasi eksekusi, sehingga proses eksekusi batal dilaksanakan. Setelah petugas membubarkan diri, , Saksi Korban Asrul Sani melihat banyak massa menuju ke arah Warkop Agam yang beralamat di Jalan Krakatau Ujung, Komplek KMC, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, tempat saksi korban Asrul Sani dan Saksi Korban Armansyah duduk, sehingga saksi korban Asrul Sani dan Saksi Korban Armansyah langsung naik ke atas loteng warkop agam untuk bersembunyi karena takut menjadi sasaran amukan massa. Selanjutnya saat massa menjadi anarkis dan melempari ruko-ruko dengan batu, saksi korban Asrul Sani bersama saksi korban Armansyah tbersembunyi di lantai 3 Warkop Agam namun saat Saksi korban Asrul Sani bersembunyi di salah satu kamar di loteng atas, tiba-tiba datanglah beberapa orang yang saksi korban Asrul Sani ketahui adalah Terdakwa Ibnu dan Sdr Fajar (DPO) beserta beberapa temannya. Kemudian Terdakwa Ibnu dan sdr Fajar (DPO) dan beberapa temannya memaksa saksi korban Asrul Sani untuk mengikuti Terdakwa Ibnu dan sdr Fajar (DPO) yang mana Terdakwa Ibnu mengatakan, "Oh, di sini rupanya Kepling sembunyi, bukannya berpihak sama warga. Turun-turun kau!" sambil menarik baju dan tangan saksi korban Asrul Sani, memaksa Saksi korban Asrul Sani untuk turun dari lantai atas menuju lantai bawah.

Bahwa selanjutnya saat saksi korban Asrul Sani hendak menyimpan ponsel ke dalam kantong celana, tiba-tiba sdr FAJAR merampas handphone dari tangan Saksi korban asrul sani sehingga karena ketakutan, saksi korban

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asrul sani mengikuti permintaan Terdakwa Ibnu dan sdr Fajar (DPO) dan teman-temannya lalu ikut turun dari lantai 3 ke lantai dasar. Kemudian Saksi korban Asrul Sani dan Saksi korban Armansyah digiring ke lokasi massa berada, sehingga setibanya di lantai dasar, Terdakwa IBNU dan sdr FAJAR (DPO) langsung menyeret kedua saksi korban Asrul Sani dan saksi Armansyah ke tengah kerumunan massa. Lalu Terdakwa Ibnu menendang pinggang Saksi Korban Asrul Sani dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa Ibnu dan meninju wajah Saksi korban Asrul Sani menggunakan tangan kanan Tedakwa Ibnu, sedangkan sdr Fajar (DPO) ikut menggiring dan menendang saksi korban Asrul Sani dari belakang. Selanjutnya massa yang sudah menunggu langsung mengeroyok dan memukul dan menendang kedua saksi korban Asrul Sani dan saksi Korban Armansyah secara terus-menerus dengan cara memukul, menendang dan menginjak-injak saksi korban Asrul Sani dan Saksi korban Armansyah hingga pemukulan tersebut baru berhenti setelah warga lain menyela dan menyelamatkan saksi korban Asrul Sani dan saksi Korban Armansyah. Sehingga selanjutnya saksi korban ASRUL SANI dilindungi dan dibawa keluar oleh warga lain dari kerumunan massa untuk diselamatkan. Sementara itu, saksi korban ASRUL SANI melihat temannya yakni saksi korban Armansyah, juga dipukuli oleh Terdakwa Ibnu, sdr Fajar (DPO) dan massa hingga mengeluarkan darah.

Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa IBNU dan Sdr FAJAR (DPO), saksi Korban ARMANSYAH mengalami luka robek di kepala yang dijahit 5 jahitan, luka di bibir dan memar di sekujur tubuh. Saksi korban ARMANSYAH dirawat di RS Martha Friska selama 2 hari. Sedangkan saksi ASRUL SANI menderita luka lebam, benjol di kepala, serta luka di rahang dan badan.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :001/RM-MF/VER/VIII/2025 Tanggal 04 Agustus 2025 atas nama Asrul Sani Dengan kesimpulan Cidera Kepala Ringan.

Berdasarkan Surat Keterangan Opname No.676/RM-RSMF/SKO/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025 Atas nama Armansyah Dengan Diagnosa Trauma Kapitis Ringan.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asrul Sani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di Penyidik itu benar.
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap saksi.
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 sekira pukul 10.00 wib, tepatnya di Jalan Krakatau Ujung Komplek KMC, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 9 (Sembilan) orang, namun yang saksi kenal hanya 2 (dua) orang yaitu Bernama Ibnu dan Fajar.
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan menarik tangan saksi dari loteng tempat saksi bersembunyi, membawa saksi ke lantai dasar, dan menggiring saksi ke lokasi massa. Pada saat itulah, Terdakwa menendang bagian pinggang saksi dari belakang, kemudian meninju wajah saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali, sedangkan Fajar melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara ikut menggiring saksi dari belakang dan menendang badan saksi dari belakang, meskipun saksi tetap berdiri, setelah itu, pelaku lainnya mulai melakukan pemukulan terhadap Saksi secara bertubi-tubi hingga saksi terjatuh ke tanah di depan Warkop Agam. 7 Pelaku lainnya juga ikut memukul dan menginjak badan saksi.
 - Bahwa penyebab penganiayaan terhadap saksi adalah karena pada saat itu akan dilaksanakan eksekusi terhadap 10 unit gudang di Jalan Alumunium I, Tanjung Mulia, namun dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Medan, setelah pihak pengamanan bubar, warga menjadi semakin anarkis dengan melakukan pelemparan batu ke ruko-ruko, hal ini dipicu oleh isu yang beredar di kalangan warga bahwa saksi berpihak kepada pihak ahli waris Sultan yang memenangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan sebagai pemilik lahan yang akan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan, dan Terdakwa tidak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan lahan yang akan dieksekusi berdasarkan informasi Terdakwa ada yang mengupah untuk melakukan kerusakan agar kegiatan eksekusi batal dilakukan.

- Bahwa sebelumnya, saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa dan Fajar.
- Bahwa Saksi memang sering bertemu dengan kedua pelaku di lokasi warung dekat lokasi eksekusi.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka di bagian rahang sebelah kiri, benjol pada kening sebelah kanan, serta luka memar di badan.
- Bahwa Terdakwa dan Fajar melakukan penganiayaan terhadap saksi saat berada di lantai 3 Warkop Agam.
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah Armansyah, Terdakwa yang dapat naik ke lantai 3, sedangkan orang lain tidak diperbolehkan. Pada saat itu, Terdakwa sudah berjaga di tangga Warkop Agam.
- Bahwa saksi dapat naik ke lantai 3 Warkop Agam setelah meminta izin dari pemilik atau karyawan penjaga warkop, mereka justru menyarankan saksi untuk naik ke lantai 3 agar saksi dan Armansyah aman, namun, para Terdakwa memaksa masuk ke lantai 3 Warkop Agam dan berhasil menemukan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan.

2. Armansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di Penyidik itu benar.
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap saksi dan Asrul Sani.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 sekira pukul 10.00 wib, tepatnya di Jalan Krakatau Ujung Komplek KMC, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Asrul Sani sebanyak 9 (Sembilan) orang, namun yang saksi dan Asrul Sani kenal hanya 2 (dua) orang yaitu Bernama Ibnu dan Fajar.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan Asrul Sani dengan cara menarik tangan saksi dari loteng tempat saksi bersembunyi, membawa saksi ke lantai dasar, dan menggiring saksi ke lokasi massa dan pada saat itulah, para pelaku termasuk Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan Asrul Sani secara bertubi-tubi hingga saksi terjatuh ke tanah di depan Warkop Agam. Pelaku lainnya juga ikut memukul dan memijak-mijak badan saksi, yang mana saat itu saksi dirawat di Rumah Sakit Martha Friska selama 2 hari.
- Bahwa penyebab penganiayaan terhadap diri saksi adalah karena pada saat itu akan dilaksanakan eksekusi terhadap 10 unit gudang di Jalan Alumunium I, Tanjung Mulia, namun dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Medan, kemudian pihak pengamanan bubar, warga menjadi semakin anarkis dengan melakukan pelemparan batu ke ruko-ruko. Hal ini dipicu oleh isu yang beredar di kalangan warga bahwa saksi berpihak kepada pihak ahli waris Sultan yang menang atas gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan merupakan pemilik lahan yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan.
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan lahan yang akan dieksekusi.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh, beberapa pelaku diupah untuk melakukan kerusakan agar kegiatan eksekusi dibatalkan.
- Bahwa sebelumnya, saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa dan FAJAR.
- Bahwa Saksi memang sering bertemu dengan kedua pelaku di lokasi warung dekat lokasi eksekusi.
- Bahwa Terdakwa dan FAJAR melakukan penganiayaan terhadap saksi saat menggiring saksi ke lokasi kerumunan massa.
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung saat Asrul Sani dipukul oleh Terdakwa dan FAJAR ketika berada di lantai 3 Warkop Agam, Terdakwa menendang bagian pinggang Asrul Sani dari belakang, kemudian meninju wajah Asrul Sani dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali, sedangkan FAJAR melakukan penganiayaan terhadap Asrul Sani dengan cara ikut menggiring dari belakang dan menendang badan Asrul Sani dari belakang.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saat berada di lantai 3 Warkop Agam, Asrul Sani mengalami bengkak dan benjol pada bagian dahi sebelah kanan.
- Bahwa Saksi dapat naik ke lantai 3 Warkop Agam setelah meminta izin dari pemilik atau karyawan penjaga warkop. Mereka justru menyarankan saksi untuk naik ke lantai 3 agar saksi dan Asrul Sani aman. Namun, para pelaku memaksa masuk ke lantai 3 Warkop Agam dan berhasil menemukan kami.
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan di atas seluruhnya sudah benar dan tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan

3. Indra Gunawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di Penyidik itu benar.
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap saksi Armansyah dan Asrul Sani.
- Bahwa kejadian penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Krakatau Ujung, Komplek KMC, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, sekira pukul 10.00 WIB, ada kegiatan eksekusi lahan pergudangan. Banyak warga dari lingkungan 17, 16, dan 20 Tanjung Mulia berkumpul untuk menolak eksekusi lahan hingga akhirnya eksekusi tersebut batal, pada saat Saksi hendak pulang, Saksi melintas di depan ruko Warkop Agam yang berada di Jalan Krakatau Ujung, Komplek KMC, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, di sana, Saksi melihat ada dua orang yang Saksi ketahui bernama Asrul Sani (Kepala Lingkungan 20) dan Armansyah (Kepala Lingkungan 16) diseret keluar dari ruko Warkop tersebut menuju bahu Jalan Krakatau. Dua orang kepala lingkungan tersebut dicampakkan ke sekelompok massa hingga Saksi lihat saudara Asrul Sani dan Armansyah dianiaya di lokasi tersebut.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi melihat saudara Asrul Sani dan Armansyah diseret dari depan ruko menuju tengah jalan dan dicampakkan ke kerumunan massa kurang lebih 20 meter.
- Bahwa Saksi pun berlari menjumpai saudara saksi Asrul Sani dan saksi Armansyah guna menyelamatkannya dari kerumunan massa yang melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa Saksi melihat saksi Asrul Sani dan saksi Armansyah didudukkan oleh orang yang menyeretnya dari depan ruko, setelah itu dipukuli dan dipijak oleh sekelompok massa tersebut, akhirnya, Saksi pun mendatangi saksi Asrul Sani dan saksi Armansyah pada saat dianiaya, Saksi sempat berkata kepada kerumunan massa, "JANGAN LAGI, NANTI MATI!", namun massa tersebut masih terus menganiaya saksi Asrul Sani dan saksi Armansyah hingga ada darah akibat luka yang dialaminya.
- Bahwa saksi Asrul Sani ditarik oleh Terdakwa, sedangkan Armansyah ditarik oleh Fajar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan.

4. Yudi Andhika, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di Penyidik itu benar.
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap saksi Armansyah dan Asrul Sani.
- Bahwa Kejadian penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Krakatau Ujung, Komplek KMC, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli.
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, sekira pukul 10.00 WIB, ada kegiatan eksekusi lahan pergudangan. Banyak warga dari lingkungan 17, 16, dan 20 Tanjung Mulia berkumpul untuk menolak eksekusi lahan hingga akhirnya eksekusi tersebut batal, pada saat Saksi hendak pulang, Saksi melintas di depan ruko Warkop Agam yang berada di Jalan Krakatau Ujung, Komplek KMC, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, di sana, Saksi melihat ada dua orang yang Saksi ketahui bernama Asrul Sani (Kepala Lingkungan 20) dan Armansyah (Kepala Lingkungan 16) diseret keluar dari ruko Warkop tersebut menuju bahu Jalan Krakatau. Dua

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang kepala lingkungan tersebut dicampakkan ke sekelompok massa hingga Saksi lihat saudara Asrul Sani dan Armansyah dianiaya di lokasi tersebut.

- Bahwa jarak Saksi melihat saudara Asrul Sani dan Armansyah diseret dari depan ruko menuju tengah jalan dan dicampakkan ke kerumunan massa kurang lebih 20 meter.
- Bahwa Saksi pun berlari menjumpai saudara saksi Asrul Sani dan saksi Armansyah guna menyelamatkannya dari kerumunan massa yang melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa Saksi melihat saksi Asrul Sani dan saksi Armansyah didudukkan oleh orang yang menyeretnya dari depan ruko, setelah itu dipukuli dan dipijak oleh sekelompok massa tersebut. Akhirnya, Saksi pun mendatangi saksi Asrul Sani dan saksi Armansyah pada saat dianiaya, Saksi sempat berkata kepada kerumunan massa, "JANGAN LAGI, NANTI MATI!" Namun, massa tersebut masih terus menganiaya saksi Asrul Sani dan saksi Armansyah hingga ada darah akibat luka yang dialaminya.
- Bahwa saksi Asrul Sani ditarik oleh Terdakwa, sedangkan Armansyah ditarik oleh Fajar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa di Penyidik itu benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penganiayaan terhadap saksi Asrul Sani dan Armansyah.
- Bahwa Kejadian penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Krakatau Ujung, Komplek KMC, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli.
- Bahwa cara Terdakwa menurunkan 2 (dua) orang kepala lingkungan tersebut adalah dengan bersama teman-teman Terdakwa yang bernama DEDE dan BEBER, memaksa kedua saksi korban dengan memegang tangan kedua saksi korban dan menariknya, memaksa mereka berjalan dari lantai tiga menuju ke lantai bawah, saat Terdakwa berada di lantai tiga dan memaksa Armansyah dan Asrul untuk turun dari lantai tiga ke lantai bawah.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Armansyah dan Asrul, Terdakwa hanya memaksa saksi Armansyah dan Asrul untuk ikut berjalan bersama ke lantai bawah.
- Bahwa alasan Terdakwa bersama dengan BEBER, DEDE, dan sekitar 20 orang lainnya naik ke atas untuk menjemput saksi Armansyah dan Asrul dari lantai tiga menuju ke lantai dasar adalah untuk membawa mereka ke lantai dasar dan menyerahkannya ke massa yang sedang menunggu mereka di lantai bawah di depan warung AGAM.
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Armansyah dan Asrul berada di lantai 3 warung AGAM tersebut atas pemberitahuan warga yang tidak Saksi ketahui identitasnya. Mereka mengatakan, "Itu Keplingnya di atas ngumpet, turunkan Keplingnya!" Saat itu, Saksi spontan langsung masuk ke warung AGAM, naik ke lantai atas, mencari saksi Armansyah dan Asrul, memaksa mereka untuk turun ke lantai bawah, dan menggiring mereka ke tengah-tengah massa.
- Bahwa sebab dan latar belakang kami melakukan pengejaran terhadap Kepling saksi Armansyah dan Asrul saat itu adalah karena merasa kesal dengan saksi Armansyah dan Asrul yang diduga telah bersekongkol atau bekerja sama dengan mafia tanah
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan lahan atau gudang yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan.
- Bahwa dalam kegiatan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan tersebut, saksi Armansyah dan Asrul sebagai kepala lingkungan tidak melakukan peranan apa-apa.
- Bahwa Posisi Terdakwa adalah di depan, sedang memegang tangan dan menggiring saksi Armansyah dan Asrul menuju ke kerumunan massa.
- Baha saat itu Terdakwa mengenakan pakaian kemeja lengan panjang warna abu-abu, celana panjang warna hitam, serta tas sandang kecil warna hitam, Asrul Sani mengenakan kaos warna hitam bertuliskan "BULLS", sedangkan Armansyah berada di samping belakang Asrul Sani, mengenakan baju kemeja lengan pendek warna hitam.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggiring saksi Armansyah dan Asrul SANI ke tengah-tengah kerumunan massa saat berada di depan warung AGAM adalah untuk memberikan kesempatan kepada sekelompok orang (massa) melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi Armansyah dan Asrul Sani.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di tengah kerumunan massa, saksi Armansyah dan Asrul dipukuli dan dianiaya oleh kerumunan warga tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali orang-orang yang telah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi Armansyah dan Asrul saat itu.
- Bahwa para massa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi Armansyah dan Asrul dengan cara memukul, menendang, dan meninju bagian wajah serta badan mereka secara bersamaan dan beramai-ramai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit flashdisk;

barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor :001/RM-MF/VER/VIII/2025 Tanggal 04 Agustus 2025 atas nama Asrul Sani, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Martha Friska, Dengan kesimpulan Cidera Kepala Ringan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi maupun Tersangka di penyidik itu benar.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Krakatau Ujung, Komplek KMC, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli.Terdakwa melakukan perbuatan menarik tangan korban Asrul Sani, menendang dan meninju wajah korban;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara bermula saat adanya surat pemberitahuan kegiatan eksekusi dari Pengadilan yang disampaikan oleh pihak kelurahan kepada saksi korban selaku Kepling untuk datang ke Lokasi pelaksanaan eksekusi sehingga saksi korban selaku kepling datang. Sesampainya saksi korban di Lokasi eksekusi, saksi korban

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn



duduk di warkop Agam sedangkan Lokasi eksekusi berada didepan SPBU dan saksi korban melihat pelaksanaan eksekusi gagal karena massa yang banyak dilokasi lalu massa menuju kearah warkop Agam tempat saksi korban bersama Armansyah duduk sehingga melihat keadaan itu saksi korban Bersama Armansyah naik keatas loteng untuk sembunyi menghindari massa dan tiba-tiba datang beberapa orang yang salah satunya adalah Terdakwa dan orang yang bernama Fajar naik ke atas loteng lalu memaksa saksi korban untuk mengikuti mereka sembari Terdakwa mengatakan “oohh disini rupanya kepling sembunyi, bukannya berpihak sama warga, turun-turun kau”, sambil Terdakwa menarik baju dan tangan saksi korban memaksa saksi korban Terdakwa turun dari lantai atas menuju lantai bawah, dan saat saksi korban hendak menyimpan handphone kedalam kantong celana tiba-tiba orang yang Bernama Fajar merampas handphone saksi korban dari tangan saksi korban dan akhirnya saksi korban Bersama Terdakwa turun dari lantai atas.

- Bahwa saat saksi korban sudah berada di lantai bawah, saksi korban digiring kearah Lokasi massa dan saat berada ditengah kerumunan massa, Terdakwa menendang bagian pinggang Terdakwa dari belakang kemudian meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, sedangkan orang yang bernama Fajar menendang saksi korban tetapi saksi korban mencoba untuk tetap bertahan dan saat berada ditengah-tengah kerumunan massa kemudian massa ikut memukul saksi korban bertubi-tubi hingga saksi korban terjatuh ketanah depan warkop Agam, dan akhirnya saksi korban dilindungi oleh warga yang merupakan warga saksi korban dan membawa saksi korban keluar dari kerumunan massa sementara saksi korban melihat teman saksi korban yang Bernama Armansyah dipukuli hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menarik tangan saksi korban, menendang dan meninju bagian wajah saksi korban itu serta perbuatan massa bersama Terdakwa itu, saksi korban mengalami luka pada bagian rahang sebelah kiri, benjol pada kening sebelah kanan serta badan luka memar;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang tepat dengan fakta yang terungkap dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. *Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan luka;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa Barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa IBNU YUSUF HARAHAHAP yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini.

Ad.2. Unsur *Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan luka;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. (vide Pasal 89 KUHP);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Krakatau Ujung, Komplek KMC, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli. Terdakwa melakukan perbuatan menarik tangan korban Asrul Sani, menendang dan meninju wajah korban;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara bermula saat adanya surat pemberitahuan kegiatan eksekusi dari Pengadilan yang disampaikan oleh pihak kelurahan kepada saksi korban selaku Kepling untuk datang ke Lokasi pelaksanaan eksekusi sehingga saksi korban selaku kepling datang. Sesampainya saksi korban di Lokasi eksekusi, saksi korban duduk di warkop Agam sedangkan Lokasi eksekusi berada didepan SPBU dan saksi korban melihat pelaksanaan eksekusi gagal karena massa yang banyak dilokasi lalu massa menuju kearah warkop Agam tempat saksi korban bersama Armansyah duduk sehingga melihat keadaan itu saksi korban bersama Armansyah naik keatas loteng untuk sembunyi menghindari massa dan tiba-tiba datang beberapa orang yang salah satunya adalah Terdakwa dan orang yang bernama Fajar naik ke atas loteng lalu memaksa saksi korban untuk mengikuti mereka sembari Terdakwa mengatakan "oohh disini rupanya kepling sembunyi, bukannya berpihak sama warga, turun-turun kau", sambil Terdakwa menarik baju dan tangan saksi korban memaksa saksi korban Terdakwa turun dari lantai atas menuju lantai bawah, dan saat saksi korban hendak menyimpan handphone kedalam kantong celana tiba-tiba orang yang bernama Fajar merampas handphone saksi korban dari tangan saksi korban dan akhirnya saksi korban bersama Terdakwa turun dari lantai atas;

Menimbang, bahwa saat saksi korban sudah berada di lantai bawah, saksi korban digiring kearah lokasi massa dan saat berada ditengah kerumunan massa, Terdakwa menendang bagian pinggang saksi korban dari belakang kemudian meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, sedangkan orang yang bernama Fajar menendang saksi korban tetapi saksi korban mencoba untuk tetap bertahan dan saat berada ditengah-tengah kerumunan massa kemudian massa ikut memukul saksi korban bertubi-tubi hingga saksi korban terjatuh ketanah depan warkop Agam, dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi korban dilindungi oleh warga yang merupakan warga saksi korban dan membawa saksi korban keluar dari kerumunan massa sementara saksi korban melihat teman saksi korban yang bernama Armansyah dipukuli hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama orang yang bernama Fajar naik ke atas loteng memaksa saksi korban untuk turun dari lantai atas dengan menarik baju dan tangan saksi korban kemudian Terdakwa menggiring saksi korban ke arah lokasi massa dan Terdakwa menendang bagian pinggang saksi korban dari belakang kemudian meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, sedangkan orang yang bernama Fajar menendang saksi korban tetapi saksi korban mencoba untuk tetap bertahan dan saat berada ditengah-tengah kerumunan massa kemudian massa ikut memukul saksi korban bertubi-tubi hingga saksi korban terjatuh ketanah depan warkop Agam dan mengalami luka pada bagian rahang sebelah kiri, benjol pada kening sebelah kanan serta badan luka memar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan orang yang bernama Fajar dan Massa itu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan Bersama-sama dan menyebabkan orang luka;

Menimbang, bahwa kemudian dari tempat terjadinya peristiwa dimana Terdakwa menendang saksi korban dan meninju wajah korban saat Terdakwa menggiringnya ke massa hingga korban pun mengalami pukulan dan tendangan massa menunjukkan bahwa tempat pemukulan korban tersebut adalah merupakan tempat terbuka dimana warga masyarakat dapat melihat dan melakukan perbuatannya terhadap korban sehingga disimpulkan lokasi tempat terjadinya pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa beserta beberapa warga lainnya tersebut adalah merupakan tempat umum yang segala kegiatan/aktivitas dilokasi tersebut dapat dilihat umum, untuk itu anasir dengan terang-terangan dimuka umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi korban.
- Perbuatan Terdakwa memicu tindakan massa yang lebih luas terhadap korban Asrul Sani.

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dengan korban telah berdamai;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu unit flashdisk), status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU YUSUF HARAHAH Alias IBNU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dimuka umum dan dengan tenaga bersama mengakibatkan luka*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu unit flashdisk).

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Asrul Sani

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Deny Syahputra, S.H., M.H dan Phillip M. Soentpiet, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Alasandar Polasio Sihalohe, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Syahputra, S.H., M.H

Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H

Phillip M. Soentpiet, S.H

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1792/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21